

L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA SENATO E GOVERNO A LUMENARIA

CENTRO STUDI LUMENARENSI

FILIPPO ZANARDI

XX.III.MMXXIII



Sommario

In principio	2
La fiducia	3
L'equilibrio	4
Le riforme	5
Il rapporto tra i due poteri	5
Conclusioni	5

In principio

La Repubblica di Lumenaria nasce il 4 Febbraio 2020 alle 23:50, la sua prima Costituzione, ovvero il documento che ribadiva la sua indipendenza viene pubblicato il 5 Febbraio. Le prime 4 righe recitano:

In data 4 Febbraio 2020 alle ore 23:50 viene fondata per volontà di Filippo Zanardi la micronazione extraterritoriale denominata Repubblica di Atlante.

La micronazione si propone come obbiettivo ultimo il miglioramento dell'individuo, morale e non. In questo documento è presente la prima versione della Repubblica di Atlante.

Lumenaria nasce in principio, senza saperlo, come una micronazione aragonista, il suo scopo non è reclamare un territorio, né tantomeno esistere per essere fine a se stessa, il suo scopo è il miglioramento dell'individuo. Il documento, composto di 9 articoli è lo scheletro del sistema statale lumenarense, ancora oggi esistente. L'articolo 9 stabiliva, per via indiretta, che Lumenaria, al tempo Atlante, fosse una democrazia diretta, per entrare in Senato bastava solo fare richiesta al Presidente della Repubblica. Il testo di seguito:

Articolo 9: Ogni cittadino Atlantense è libero di entrare in politica. Per entrare in Senato è necessario fare richiesta al Presidente della Repubblica.

Nonostante la costituzione parlasse di un Presidente della Repubblica, per la prima settimana Lumenaria fu un consolato sotto il controllo del suo fondatore e il Senato, nonostante esistesse, aveva poco potere. Uno dei suoi poteri era però quello di eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel testo dell'8 Febbraio, composto di 14 articoli, la costituzione rimane pressappoco uguale alla sua prima versione. Il primo vero cambiamento avviene il 24 febbraio 2020, con l'approvazione del Senato e dell'Assemblea Costituente di un nuovo testo, di 38 articoli suddiviso in 3 capitoli. È proprio in questa versione che abbiano l'introduzione del meccanismo di fiducia tra Senato e Governo. Questo meccanismo viene introdotto con l'implementazione del modello di democrazia rappresentativa "castaborense". L'articolo 33 recita:

Il Governo deve avere la fiducia del Senato, che accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata. Entro due giorni dalla sua formazione il Governo chiede al Senato la fiducia. Il voto contrario non importa l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione.

È importante notare come nella sua prima implementazione il meccanismo di fiducia non implichi un obbligo di dimissioni da parte del Presidente del Consiglio, esso quindi è solo un rituale, una consuetudine. Ma come viene eletto il Presidente del Consiglio? Con questa modifica il PdC veniva eletto dai cittadini lumenarensi, attraverso un'elezione e non dal Senato, come invece stabiliva la costituzione precedente.

La fiducia

Ma che cos'è il meccanismo di fiducia? Tale meccanismo è caratteristico della repubblica parlamentare, esso permette ad un governo di rimanere in carica se e solo se esiste un rapporto di fiducia tra di lui e il parlamento, espressione della volontà popolare. Qui sorge il primo problema, come abbiamo visto il Presidente del Consiglio è eletto dai cittadini, quindi è esso stesso volontà popolare, il passaggio per il Senato e la concessione della fiducia, per la legittimazione popolare è ridondante.

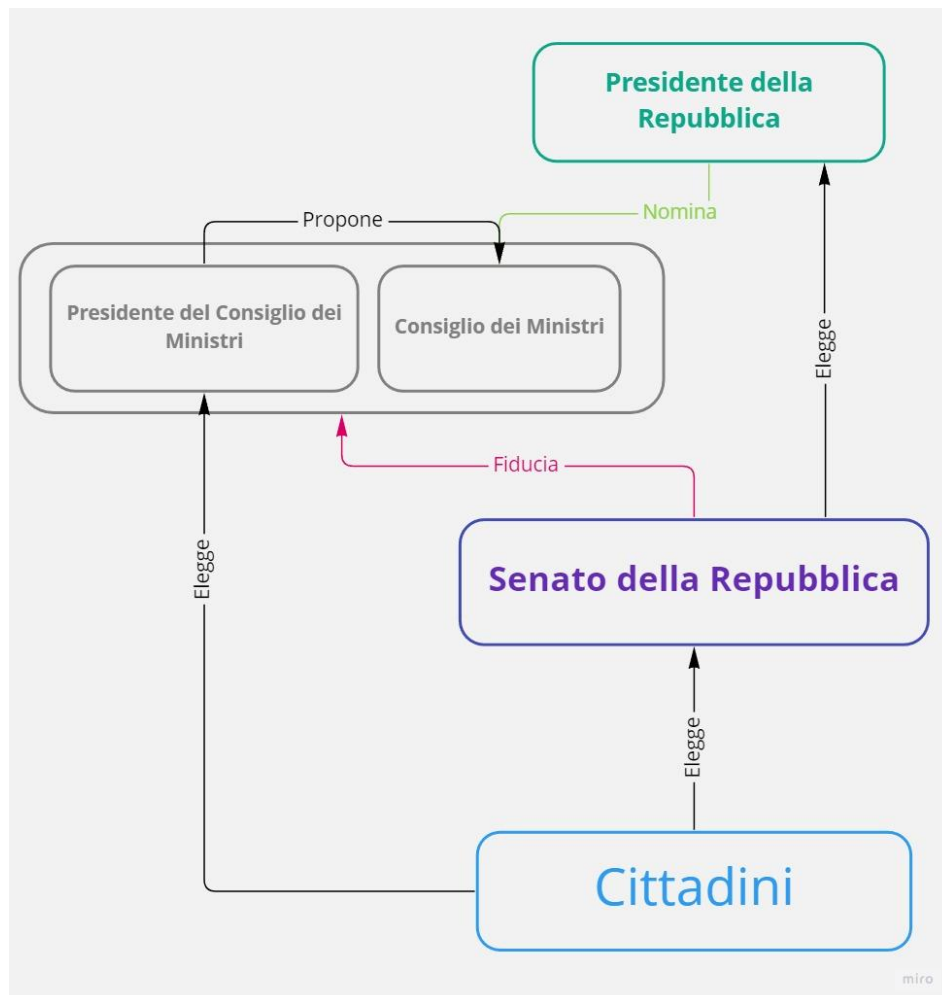


Figura 1: Schema delle istituzioni lumenarensi, rapporto tra PdR, Senato e Governo

La figura 1 mostra, con uno schema a blocchi quello che in realtà la fiducia, nel sistema lumenarense rappresenta, almeno in origine, essa non è la legittimazione popolare del

Presidente del Consiglio, ma bensì della sua squadra di Ministri, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Il Senato, quindi, doveva funzionare come organo di garanzia, doveva assicurarsi che la rosa dei ministri fosse all'altezza del ruolo che dovevano ricoprire e così la consuetudine nel tempo diventa un rito.

Bisogna aspettare il 12 aprile 2021, data in cui viene approvata dal Senato un'importante modifica costituzionale, nel testo approvato, dopo il Governo Rubino, l'articolo 26 recita:

Il Governo deve avere la fiducia del Senato, che accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata. Entro due giorni dalla sua formazione il Governo chiede al Senato la fiducia. Il voto contrario comporta l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia può essere presentata anche contro un singolo Ministro.

È con questa modifica costituzionale che il Senato acquista un nuovo potere, fino ad allora se un governo non avesse acquisito la fiducia sarebbe bastata solamente ripresentare all'aula una nuova rosa dei ministri, da adesso però il Senato ha il potere di far decadere un Presidente democraticamente eletto legittimato dalla volontà popolare.

L'equilibrio

La rimozione di una sola parola, un "non", ha causato uno squilibrio tra il potere esecutivo e il potere legislativo, da adesso in avanti era chiaro che quest'ultimo deteneva più potere del primo, la tripartizione dei poteri era stata tradita. Ma come mai è successo? E perché nessuno si è indignato all'epoca di questo fatto?

La risposta risiede nel governo che ha preceduto questa modifica costituzionale e che, a suo modo, aveva modificato la costituzione con la "riforma del premierato". Il Governo Rubino aveva portato avanti e realizzato una riforma che concedeva più poteri al Presidente del Consiglio, che all'occorrenza diveniva "Primo Ministro", adesso aveva la possibilità di licenziare e nominare lui stesso i propri ministri. Con lo scadere del mandato di Rubino, uno dei governi più turbolenti della storia della Repubblica e la salita all'esecutivo di Gianfranco si decise di dotare il Senato di una nuova arma per contrastare la salita al potere di personaggi "scomodi". È con l'esperienza Rubino che si decise di lasciare più potere al Senato, in un certo senso gli si è voluto attribuire, impropriamente, il ruolo di un organo garante affinché in casi estremi esso potesse intervenire contro la volontà popolare e impedire la formazione di un governo.

Le riforme

Nonostante il potere acquisito il Senato si è sempre piegato alla volontà popolare, sia perché egli stesso espressione della stessa e quindi rappresentante delle stesse correnti di pensiero della cittadinanza sia perché coloro che organizzavano i giochi di palazzo tenevano sempre in considerazione la variabile del Senato. La concessione della fiducia era diventato un rito di passaggio che ogni governo doveva eseguire prima di entrare in carica, l'esecutivo era nelle mani del legislativo. Tutto questo però ricordiamo che era voluto, il Senato era colui che doveva avere l'ultima parola sulla scelta dei cittadini e non analizzerò se questo sia giusto o sbagliato, è un sistema con cui Lumenaria stessa ha deciso di interfacciarsi.

Più volte tale meccanismo è stato oggetto di proposte di modifica e di riforme costituzionali, dalla riforma del Direttorio di Zanardi della fine del 2022 all'ultima di Giulio Valerio Orlando, che voleva l'elezione diretta di tutti i membri del Governo.

Il rapporto tra i due poteri

A Lumenaria il rapporto tra il potere esecutivo e il legislativo è sempre stato in qualche modo impari, se non sempre nella sostanza almeno nell'idea che si aveva delle due istituzioni. Chi ha sempre goduto di maggior prestigio è sempre stato il Senato della Repubblica, era lui il cuore della politica micronazionale, il governo era visto in qualche modo inferiore, specialmente nel corso del primo anno di vita della Repubblica. L'esecutivo era semplicemente visto come colui che doveva attuare quello che il Senato decideva, era lui che dava una direzione politica a Lumenaria non il contrario.

I tempi sono cambiati, si sono succeduti diversi testi costituzionali che hanno modificato l'equilibrio tra i due poteri varie volte, ma nonostante tutto per i Lumenarensi l'aspirazione più grossa era il Senato e non il Governo, perché era lui a detenere più potere tra i due, era lì che si decidevano le sorti della micronazione e la direzione che essa doveva prendere. Non puoi controllare il governo se prima non controlli, in un modo o nell'altro il Senato, colui che ti concede il lasciapassare e che, se non fai bene il tuo lavoro, te lo viene pure a revocare. La sfiducia è stata un'arma importantissima a disposizione del Senato, con essa si teneva in pugno il governo, soprattutto se quest'ultimo era un governo di unità nazionale, composto da più forze politiche anche molto diverse tra loro.

Conclusioni

Lo scopo di questo saggio non è analizzare se sia giusto o sbagliato il sistema con cui Lumenaria sia cresciuta in questi 3 anni, ma capire come certi meccanismi e consuetudini si siano evolute con il tempo. Brevi commi, rimasti immutati o leggermente modificati con il tempo, consuetudini che nascondono una visione ben definita di ripartizione dei poteri. Il

meccanismo della doppia legittimazione popolare può essere controverso, ma nasce dall'esigenza dei lumenarensi di evitare situazioni di crisi, è nato come metodo di prevenzione per una micronazione che voleva fare del Senato il suo organo più importante.

A cura di Filippo Zanardi per il Centro Studi Lumenarensi

Pubblicato nel Centro Studi Lumenarensi il 20 marzo 2023